

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 압류재산 공유자 우선매수권 안내 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부 등 9개 지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부 등 9개 지역본부는 「국세징수법」 제103조 제1항, 「지방세징수법」 제71조 제5항 및 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제11호에 따라 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제26조에 따라 압류재산 매각대행 업무의 총괄 및 전략기획, 체납국세 위탁징수업무 기획·총괄 등 조세채권 관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제30조에 따르면 입찰의 방법으로 공매를 하려면 매수대금의 납부기한, 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 공매재산이 공유물의 지분인 경우 공유자에게 우선매수권이 있다는 사실 등을 공고하여야 한다고 되어 있고

요강 제33조에 따르면 공매공고를 하였을 때에는 즉시 채납자, 납세 담보물 소유자, 공매재산이 공유물의 지분인 경우 공매공고의 등기 또는 등록 전일(前日) 현재의 공유자 등에게 그 내용을 통지하여야 한다고 되어 있다.

이에 따라, 조세정리시스템에서는 공매재산이 공유물의 지분이고 우선매수권이 있는 공유자가 존재하는 경우 공유자에게 우선매수권이 있다는 사실에 대한 안내사항을 포함하여 공매통지서를 발송할 수 있도록 되어 있고, 공매재산이 낙찰된 경우 공유자가 공매부점이나 온비드를 통해 우선매수를 신청할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 공매재산이 공유물의 지분인 경우 공매공고를 실시하기 전에 공유자에게 우선매수권이 있는지 여부를 검토하여 우선매수권이 있는 공유자에게 공매통지서를 통해 안내하고, 공유자가 직접 온비드를 통해 우선매수권을 행사할 수 있도록 하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 경기지역본부 등 12개 지역본부에서 실시한 압류재산 공매공고 현황을 점검한 결과

(1) 공유자 우선매수권 안내 불철저

2019. 4. 25. ▲▲세무서로부터 수입한 채납자 ■■■ 압류재산 (0000-0000-000) ‘●●●● ◆◆◆◆ ●●●● □□□□ ●●●’의 경우 경기지역본부 온비드를 통한 입찰의 방법으로 공매를 진행하기 위해 같은 해 5. 18. ‘●●●●●년도 제◆차 압류재산 공매공고’를 실시하면서 공매재산이 공유물의 지분이므로 공유자에게 우선매수권이 있는지 여부를 검토하여야 하나

우선매수권이 있는 공유자가 있음에도 불구하고 조세정리시스템에 물건정보를 등록하면서 ‘우선매수대상여부’를 ‘N’으로 설정하였고, 이 상태에서 공매통지서를 생성하여 [그림 1]과 같은 공유자 우선매수권 안내사항이 누락된 채로 공고일과 같은 날 ○○○○ 등 공유자 2명에게 배달증명으로 공매통지서가 발송되었으며

[그림 1] 공매통지서 공유자 우선매수권 안내사항

안내 사항	“기재 생략”
----------	---------

※ 조세정리시스템에서 물건정보를 등록할 때 ‘우선매수대상여부’를 ‘Y’를 설정하면 공매통지서에 위의 안내사항이 포함되어 공유자에게 발송됨

같은 해 8. 20. 최고액입찰자인 △△△에게 낙찰되었으므로 매각결정 기일 전까지 공유자가 최고액의 입찰가격과 같은 가격으로 [그림 2]와 같이 온비드를 통해서 우선매수신청을 행사할 수 있어야 하나, 해당 기간 동안 공유자가 온비드에서 직접 우선매수를 신청할 수 있는 물건상태가 아니었던 사실이 있다.

[그림 2] 온비드를 통한 공유자 우선매수신청 화면

“기재 생략”

※ 조세정리시스템에서 물건정보를 등록할 때 ‘우선매수대상여부’를 ‘Y’를 설정하면 낙찰자 결정 이후 공유자는 온비드를 통해 공유자 우선매수신청을 행사할 수 있음

한편, 2020. 2. 27. ●●●세무서로부터 수입한 채납자 ■■■ 압류재산 (○○○-○○○-○○) ‘◆◆◆ ●●● ■■■ ●●●’의 경우 우선매수권이 있는 공유자가 있음에도 불구하고 공유자 우선매수권 안내사항이 누락된 채 공매통지서가 발송되었고

같은 해 7. 2. 오전 11시 낙찰자가 결정된 후 공유자가 온비드에서 우선매수신청을 행사할 수 있는 물건상태가 아니었다가, 같은 날 오후 4시가 되어서야 물건담당자가 이 사실을 확인하고 공유자가 우선매수신청을 행사할 수 있는 물건상태로 변경하는 등

[표 3]과 같이 9개 지역본부에서 총 371건의 공매재산에 대해 공유물의 지분이면서 우선매수권이 있는 공유자가 있음에도 불구하고 공유자 우선매수권 안내사항이 누락된 채 공유자에게 공매통지서가 발송¹²⁾되었고, 이 중 44건은 개찰 이후에서야 공유자가 온비드를 통해 우선매수신청을 행사할 수 있도록 정정되었으며, 188건은 공매재산의 우선매수대상여부가 정정되지 않은 채 공매가 종결된 사실을 확인하였다.

[표 3] 압류재산 공유자 우선매수권 안내 누락 현황

순번	소관부점	공매통지 시 공유자 우선매수권 안내 누락	우선매수대상여부 정정(N→Y)		우선매수대상 여부(N) 미정정 상태로 종결
			공고 후	개찰 후	
합계		371	139	44	188
1	경남지역본부	“기재 생략”			
2	인천지역본부				
3	강원지역본부				
4	대전충남지역본부				
5	광주전남지역본부				
6	서울서부지역본부				
7	서울동부지역본부				
8	경기지역본부				
9	전북지역본부				

※ 상세 명세는 분량이 과다하여 [별지 3]으로 첨부함

12) 공매재산이 매각된 경우, 우선매수권이 있는 공유자에게 공매통지서를 송달 완료한 것으로 확인함

(2) 공유자 우선매수권 안내 개선방안 마련 필요

위 (1)항과 같은 문제가 발생하는 원인을 살펴보면, 공매물건이 공유물의 지분인 경우 조세정리시스템에서 ‘우선매수대상여부’를 ‘Y’로 설정하여야 ①공유자에게 발송되는 공매통지서 상에 공유자 우선매수권 관련 안내사항이 포함된다는 사실과 ②온비드에서 낙찰자 결정 이후 공유자가 우선매수신청을 행사할 수 있는 상태가 된다는 사실이 물건 정보 등록화면에 표시하지 않고 있고

또한 “공매 & 위탁징수 전산 BPM 매뉴얼”(2019. 2월)에도 관련 내용이 없어 업무담당자가 ①, ②의 사항을 인지하지 못하고 공매공고를 실시하기 전에 공유자 우선매수권 검토를 하지 않는데 기인하고 있다.

따라서, 공매대행기관으로서 신뢰성을 제고하기 위하여 공유자 우선매수권 안내를 명확히 하고, 조세정리시스템 및 “공매 & 위탁징수 전산 BPM 매뉴얼”에 ①, ②의 사항을 표시하여 업무담당자가 이를 인지할 수 있도록 하는 등 공유자 우선매수권 안내를 누락하지 않도록 관련 전산시스템과 업무매뉴얼을 개선하는 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경기지역본부 및 서울서부지역본부는 조세정리시스템에서 이해관계자에 따라 공매재산의 공유자 우선매수대상여부가 자동 설정되도록 전산시스템 개선이 필요하다는 의견을 제시하였으나, 조세채권관리처에서는 공유자 우선매수대상여부를 물건담당자의 판단없이 일괄적으로 자동 설정하기 어렵다는 의견을 제시하였다. 그 외 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 공유자 우선매수권 안내를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 경기지역본부 본부장 등 9개* 지역본부¹³⁾ 본부장은 공매재산이 공유물의 지분인 경우 공매공고를 실시하기 전에 공유자에게 우선매수권이 있는지 여부를 검토하여 우선매수권이 있는 공유자에 대한 안내가 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

* 경남, 인천, 강원, 대전충남, 광주전남, 서울서부, 서울동부, 경기, 전북 지역본부

② 조세채권관리처장은 공유자 우선매수권 안내 절차를 검토하여 공유자 우선매수권 안내가 누락되지 않도록 관련 전산시스템과 업무매뉴얼을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

13) 공매통지 시 공유자 우선매수권 안내사항을 누락한 채 공매통지서를 발송한 공매재산 건수가 10건 이상인 지역본부를 대상으로 함(대구경북지역본부, 부산지역본부, 충북지역본부는 공유자 우선매수권 안내사항을 누락한 채 공매통지서를 발송한 건수가 각 5건, 3건, 1건으로 주의요구 대상에서 제외함)